

# Landgericht Berlin II

## Beschluss gemäß § 278 Abs. 6 ZPO

Aktenzeichen: 23 O 118/24

In dem Rechtsstreit

Klaus Richter, Wisbyer Straße 21, 10439 Berlin,

Kläger,

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg, Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB, Leipziger Straße 12, 10117 Berlin,

gegen

Volkswagen AG, vertreten durch den Vorstand, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg,

Beklagte,

wegen Schadensersatzes

stellt die Vorsitzende der Zivilkammer 23 des Landgerichts Berlin II am 02.06.2026 gemäß § 278 Abs. 6 Satz 2 ZPO fest, dass zwischen den Parteien folgender Vergleich zustande gekommen ist:

1. Die Beklagte zahlt an den Kläger 8.400,00 EUR.
2. Der Betrag aus Ziffer 1 ist seit dem 11.03.2024 mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verzinsen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits einschließlich der Kosten des Vergleichs tragen der Kläger 22 Prozent und die Beklagte 78 Prozent.
4. Mit vollständiger Erfüllung dieses Vergleichs sind sämtliche mit dem Streitgegenstand zusammenhängenden Ansprüche der Parteien gegeneinander erledigt.

Der Streitwert wird bis zum Vergleichsschluss auf 12.500,00 EUR festgesetzt. Ein Vergleichsmehrwert besteht nicht.

## Gründe

Die Parteien haben den schriftlichen Vergleichsvorschlag des Gerichts mit Schriftsätzen vom 20.05.2026 und 28.05.2026 übereinstimmend angenommen. Das Zustandekommen und der Inhalt des Vergleichs waren daher festzustellen.

Dr. Lena Wagenknecht

Vorsitzende Richterin am Landgericht

Ausgefertigt 04.06.2026

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle